

한국가스공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

일련번호 제21-공급종합-06호

제 목 순환골재 등 의무사용 규정 준수 미흡

소관부서 ㉮㉮본부 ▶▶▶▶처, ㉮㉮㉮㉮지역본부

조치부서 ♠♠♠♠처, ▶▶▶▶처, □□□□처

내 용

1. 업무 개요

▶▶▶▶처 ㉮㉮㉮㉮㉮부는 공급건설 토건분야 설계를 총괄하면서 설계, 시공기준, 기술표준 제·개정 등 지침개발 업무를 담당하고 있고, ㉮㉮㉮㉮지역본부 ㉮㉮사무소는 공급건설 관련 시공 및 공정관리 업무를 담당하면서 “> >~∞ ∞ 천연가스 공급설비 건설공사”(계약기간: '19. 5. 16.~'21. 11. 30.)와 “⊕⊕~㉮㉮ 천연가스 공급설비 건설공사”(계약기간: '19. 6. 5.~'21. 11. 30.)를 관리 감독하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제38조 제1항 및 같은 법 시행령 제5조에 따르면 순환골재 및 순환골재 재활용제품(이하 “순환골재 등”이라 한다) 의무사용 대상공사를 발주할 때에는 품질기준에 적합한 순환골재 등을 일정 비율 이상 사용하도록 설계에 반영하여야 하며, 같은 법 제38조 제4항에 따르면 순환골재 등 의무사용 대상공사를 발주한 경우에는 착공한 날부터 3개월 이내에 순환골재 등의 사용용도 및 예상사용량 등이 포함된 사용계획서를 작성하여 관

할 지자체에 제출토록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 순환골재 등 설계 반영 미흡

과거 천연가스 공급배관 건설공사는 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 시행령 제5조 제1항 각 호의 순환골재 등 의무사용 대상공사에 포함되지 않았었으나, 2016년 5월 31일 도로의 신설·확장 공사 외에 도로의 유지·보수 공사의 경우에도 순환골재 등을 반영하도록 관련 조항이 개정(시행 2016. 6. 2.) 되면서 일정규모¹⁾ 이상의 도로의 굴착 및 복구가 수반되는 가스공급시설 건설공사의 경우에도 순환골재 등 의무사용 대상공사에 포함되게 되었다.

【표 1】 공급건설분야 순환골재 등 의무사용 건설공사 현황

건설공사명	공사기간	순환골재 등 의무사용 현황	
		설계 반영	현장 시공
ΩΩ군 천연가스 공급설비 건설공사	'17. 11.~'18. 12.	미반영	미시공
88~99 천연가스 공급설비 건설공사	'19. 05.~'21. 06.	미반영	미시공
〉〉~αα 천연가스 공급설비 건설공사	'19. 05.~'21. 11.	미반영	시공
⊕⊕~⊙⊙ 천연가스 공급설비 건설공사	'19. 06.~'21. 11.	미반영	시공
▲▲~▲▲ 천연가스 공급시설 건설공사	'20. 02.~'21. 11.	미반영	시공
▣▣▣복합발전소 천연가스 공급시설 건설공사	'20. 02.~'21. 12.	미반영	시공
●●~■ ■ 천연가스 공급시설 건설공사	'20. 08.~'21. 11.	미반영	시공
□□~■ ■ 천연가스 공급시설 건설공사	'20. 08.~'21. 11.	미반영	시공
ㄱㄱ~■ ■ 천연가스 공급시설 제1공구 건설공사	'20. 09.~'22. 03.	미반영	시공
ㄱㄱ~■ ■ 천연가스 공급시설 제2공구 건설공사	'20. 09.~'22. 03.	미반영	시공
⇄⇄~→→ 천연가스 공급시설 건설공사	'20. 10.~'22. 12.	미반영	시공(예정)

※ 출처: 확인서 “순환골재 및 순환골재 재활용제품 설계반영에 관한 건”(2021. 6. 25.)

그런데 ●●●●●●●●●●는 【표 1】 과 같이 개정 법령 시행 이후 11건의 순

1) 공사구간의 폭이 2.75m이상이고 길이가 1km(농어촌도로의 경우 200m) 이상 또는 포장면적이 9천㎡(농어촌도로의 경우 2천㎡) 이상

환골재 등 의무사용 대상공사를 발주하면서 공사시방서 등 설계도서에 순환골재 의무사용 규정 및 품질규정의 내용을 반영하지 않았다.

나. 순환골재 등 사용계획서 미제출

☞☞☞☞지역본부 ○○사무소는 순환골재 등 의무사용 대상공사인 “> >~∞ ∞ 천연가스 공급설비 건설공사”와 “⊕⊕~⊙⊙ 천연가스 공급설비 건설공사”를 착공하면서 【표 1】과 같이 순환골재 등을 적용하였으며,

따라서 법 제38조 제4항에 따라 착공한 날부터 3개월 이내에 순환골재 등의 사용용도 및 예상사용량 등이 포함된 사용계획서를 작성하여 관할 지자체에 제출하여야 한다.

그러나 ☞☞☞☞지역본부 ○○사무소는 “> >~∞ ∞ 천연가스 공급설비 건설공사”와 “⊕⊕~⊙⊙ 천연가스 공급설비 건설공사” 착공 후 약 2년이 경과하였으나 지자체에 순환골재 등에 관한 사용계획서를 제출하지 않았다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▶▶▶▶처 ○○○○○○부는 순환골재 등 의무사용 대상공사 발주 시 현장에서 품질기준에 부합하는 순환골재 등을 적정하게 시공하고 지자체 사용계획 보고 등의 관련규정에 따른 행정조치를 이행할 수 있도록 관련 기준을 수립하여 설계도서에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

☞☞☞☞지역본부 ○○사무소는 추후 순환골재 등 의무사용 대상공사 착공 시 순환골재 등 의무사용 계획 제출 등의 관련 규정 및 절차를 충실히 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은 순환골재 등 의무사용 대상공사 착공 시 순환골재 등 사용계획서를 미제출한 관련자에게 주의조치하시기 바랍니다. (주의)

▶▶▶▶처장은 순환골재 등의 구매 및 시공 품질규정을 마련하여 자재구매사양서 및 공사시방서 등에 반영하시기 바랍니다. (통보)

■□□□처장은 순환골재 등 의무사용 대상공사 착공 시 순환골재 등 사용계획서 지자체 제출 의무가 누락되지 않도록 「폐기물관리 지침서」에 해당 조항을 추가하여 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

☞☞☞☞지역본부 ○○사무소 차장 NNN (주의)

[관련부서]

▶▶▶▶처 ○○○○○○○부 (통보)

■□□□처 ●●●●●●부 (통보)